# 象州家华木业有限公司“8.7”事故调查报告

2019-09-19 16:32　来源：象州县应急局　作者：象州县应急局

【字体

2019年8月7日上午9时30分，象州家华木业有限公司发生叉车司机在该公司车间作业造成1人受伤经医院抢救无效死亡的事故。8月8日接到报织公安、自然资源（林业）、人社、市场监管、应急管理、总工会和象州镇人民政府等有关部门人员迅速赶赴事故现场，开展事故调查工作。为了据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的规定，县人民政府于2019年8月8日成立事故调查组，调查组由县府办、应急管理、场监督管理、人社、总工会等单位抽调人员组成，并邀请县纪委监察委派员参与案件监督办案。调查组按照“四不放过”原则和“依法依规、实事则，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年8月7日上午9时30分

（二）事故发生单位：广西象州家华木业有限公司

（三）事故发生地点：广西象州家华木业有限公司生产车间

（四）事故等级：一般事故

（五）事故类别：道路伤害

（六）事故性质:生产安全责任事故

（七）死亡人数：1人

二、事故相关基本情况

(一)事故企业及情况

1．事故发生单位名称：广西象州家华木业有限公司，统一社会信用代码：91451322MA5KDOLN7G，类型：有限责任公司（自然人投资或控卫;住所：象州县某XXX镇XXXX村XXXX，注册资本:贰佰万圆整;成立日期:2016年6月29日;营业期限:从2016年6月29日至2036年6月28日;经营范围桉木单板生产、加工及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），全厂职工人数125人以上。

2．事故发生的车辆为广西象州家华木业有限公司厂内叉车，是杭叉集团股份有限公司生产的杭州内燃平衡重式叉车，型号—规格：CPC3G5AEA2863，自重4270KG，最大起升高度3000mm,载荷中心距500mm，额定起重量3000kg。

(二)事故死者基本情况

死者韦某英，女，壮族，62岁，身份证号：452224*********，地址：广西象州县XX镇XXX村民委XXXX村XXXX号，是象州家华木业有限公同)，2018年10月1日开始到象州家华木业有限公司工作至事发，主要负责打扫公司车间卫生，工作时间为：早上8点到12点打扫车间过道，下午1点道及车间工人下班后工作的区域。2019年8月7日上午9点30分，韦某英在打扫车间过道卫生的过程中，被由丁某兵驾驶载有面粉的叉车碰倒并压过象州县人民医院抢救后，再转柳州市工人医院西院施救，于2019年8月8日凌晨0点30分抢救无效死亡。

（三）肇事司机基本情况

事故肇事叉车司机丁某兵，男，汉族，31岁，政治面貌：群众，初中文化，身份证号码：612427********，现住象州县XXXX栋XXXX单元XXX XXX县XXX镇XXXX村XXXX号。于2016年7月份开始在象州家华木业有限公司工作至事发，主要负责驾驶车间叉车，持有有效叉车 612427198xxxxxx514，档案编号：612427198xxxxxx514，首次取证日期为2013年8月2日至2017年8月1日，复审后有效期至2021年8月1日，发证 监督局。案发后，肇事叉车司机丁某兵依法被象州县公安局立案调查，采取了刑事拘留，提请象州县人民检察院进行逮捕，象州县人民检察院认为 有批准逮捕，目前处于取保候审的状态。

三、报告情况、事故经过及善后处理情况

(一)事故报告情况

2019年8月8日象州县应急管理局接到象州镇人民政府的报告：象州县公安局城关派出所接到死者韦某英家属的报警电话，称死者韦某英于20 分在象州家华木业有限公司车间内打扫卫生时被叉车碰倒，后经医院抢救无效死亡。事故发生后象州家华木业有限公司仅是通过家属向公安机关报 门报告，存在迟报现象。象州县应急管理局接到报告后，报县委县政府和市应急管理局，县人民政府立即组织县公安、人社局、应急管理、自然资 和总工会等有关部门人员迅速赶赴事故现场，对事故现场进行勘查。

(二)事故经过及善后处理情况

经查：2019年8月7日上午9点30分左右，象州家华木业有限公司叉车司机丁某兵驾驶叉车以倒车行进方式将面粉从仓库运往生产车间，行至 正向行驶方式通过车间大门小斜坡后继续前行，不慎将正在背对着车间大门进行车间过道扫地作业的韦某英碰倒并压在货叉下，致使韦某英受伤。 丁某兵立即打电话通知杨某通厂长，两人一同驾驶其他车辆将韦某英送至象州县人民医院抢救。由于韦某英伤势过重，经家属同意后转到柳州市工 至2019年8月8日0点30分左右抢救无效死亡。经柳州市工人医院西院出具的居民死亡医学证明（推断）书死亡原因为：失血性休克；盆骨骨折。

事故发生后，象州家华木业有限公司厂长杨某通立即向公司法定代表人杨某卫报告，法定代表人杨某卫了解事故情况后要求全力抢救伤者，在 况下积极联系并转院至柳州市工人医院西院，同时电话通知、安抚韦某英家属。在韦某英抢救无效死亡后，经象州家华木业有限公司与死者家属协 偿金额合计50万元人民币（伍拾万元整），已全部付清。死者家属对善后处理工作表示认可并向象州县公安局城关派出所出具对肇事司机丁知兵的谅

现场勘查发现：发生事故的车间路段上没有任何安全警示标志标识，路面、两旁和车间上方没有消防安全通道标示，车间没有将车辆通道和人 作业场所灯光较暗。

四、事故原因

(一)直接原因

1．肇事司机丁某兵违反公司制定的叉车操作规范和《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》(TSGN0001—2017)，在明知拉货物影响 时，却未依照叉车操作规程进行倒车行驶，而是麻痹大意，直接前进，导致了事故的发生，是事故发生的直接原因之一。

2．肇事司机丁某兵在驾驶叉车入车间大门、生产现场时车速约为12km/h，违反《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008 驶进出厂房、仓库、车间大门、停车场、加油站、生产现场等倒车或拖带损坏车辆时，最高行驶速度为5km/h”的规定，存在违规超速行驶行为， 事故发生的直接原因之一。

(二)间接原因

1.象州家华木业有限公司安全生产管理机构混乱，未按照规定设置安全管理机构并配备专职安全生产管理人员，仅由法定代表人杨某卫口头指定 指定兰某为车间主任和安全管理员,实际上杨某通未持企业主要负责人合格证书,兰某所持的是主要负责人合格证书，证书编号:XZGSMQY20170101 冠李戴,是事故发生的重要间接原因之一。

2.象州家华木业有限公司未认真落实安全生产主体责任，未结合公司自身情况制定安全管理规章制度，在生产安全管理方面也未按照公司制定行力度不强。未按规定制定安全教育培训计划，未如实记录安全教育培训;未按规定对设备进行维护管理，是事故发生的重要间接原因之一。

3、象州家华木业有限公司对清洁岗位作业时间安排不合理，车间生产繁忙时间段不应该安排打扫卫生作业;发生事故的车间路段上没有任何安面、两旁和车间上方没有消防安全通道标示，车间没有将车辆通道和人行通道区分设置，车间作业场所灯光较暗，是事故发生的重要间接原因之一。

五、事故性质

经调查认定,广西象州家华木业有限公司“8.7”事故是一般生产安全责任事故。

六、责任认定

（一）肇事司机丁某兵在明知是违规操作仍继续叉车作业，在拉货物影响前行视线需倒车行驶，却没有倒车前进，而是直接前进，并且在进入车速过快导致事故的发生，对事故负有主要责任。

（二）广西象州家华木业有限公司：1.安全生产管理机构混乱，在员工超过100人的情况下未按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）款之规定“从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员备进行管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第（二）款之规定“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签名”。3、未按规定开展员工安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”，综上所述，象州家华理工作的不重视，是事故发生重要原因之一，对事故负安全管理责任。

（三）法定代表人杨某卫，未按规定对公司安全生产进行管理，在员工超过100人的情况下，未行文设置安全管理机构或者配备专职安全员。全生产责任制；未按规定组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未按规定督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患对事故负有领导责任;未按规定及时报告生产安全事故，负有领导责任。

七、相关行政处罚建议

（一）丁某兵在生产现场作业过程中明知违反操作规程却继续作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”的规定，建议报象州县人民政府审批后，由象州县市场监督管理局理局对肇事司机丁某兵依法依规吊销其作业人员资格。

（二）经调查认定象州家华木业有限公司“8.7”事故为一般安全生产事故，对事故的发生负有安全管理责任。依据《中华人民共和国安全生产款“事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款……”的规定，事发后积极抢救伤者，伤者抢救无效死亡后能积极安抚家属并理赔。由于象州家华木业有限公司在事故发生后存在迟报的行为，造成不良影响。因此建议限公司罚款人民币22万元整（贰拾贰万元）的行政处罚，建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（三）法定代表人杨某卫违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）（三）（五）款“建立、健全本单位安全生产规章制度；组织生产教育和培训计划；督促检查本单位的安全生产工作，及时消除隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，“生产经营单位法规定的安全生产管理职责，导致发生一般安全生产事故的，处上一年收入百分之三十的罚款”处罚法定代表人杨华卫2018年收入的百分之三十。规定向有关部门报告事故,违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（七）款：“及时、如实报告生产安全事故”之规定。依据《中华人民一百零六条第（二）款之规定：“生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或迟报的，依照前款规定处罚，处罚上一年年收入百的罚款”处罚法定代表人杨某卫2018年收入的百分之六十。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

八、防范措施

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施。

（一）广西象州家华木业有限公司主要负责人和相关管理人员要提高安全生产意识，认真履行安全生产职责。一是要深刻吸取本起事故教训，产主体职责，严格执行安全生产法律法规，对所有在用设备开展隐患排查和维护管理，发现安全隐患问题要立即进行整改。二是要严格按照相关法管理。

（二）1.各监管部门相互配合，加大监管力度，形成监管合力。建议县市场监管、自然资源（林业）、应急管理等部门根据自身职责联合对象行开展全面的安全监督检查。市场监管部门加强对特种设备安全检查,对存在事故安全隐患的，依法依规进行处理,切实做到安全监察到位、行政处罚门要坚持“管行业必须管安全”的原则，认真落实部门监管责任,部门主体责任；应急管理部门对安全规章制度、安全操作规程、粉尘涉爆、有限空检查,发现隐患问题立即要求整改,对整改不到位的要进行处罚。

2.建议县安委办组织象州镇人民政府、自然资源(林业)部门、应急管理部门等部门对广西象州家华木业有限公司法定代表人杨某卫进行警示约位职责，建立健全安全生产规章制度，完善职工教育培训机制，预防此类事故再次发生。

象州家华木业有限公司“8.7”事故调查组

2019年9月19日